



PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

**INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-EPMC2025-001
CRW335753**

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE EPM

Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía
Gerencia Comercial Transmisión y Distribución Energía
Unidad Transacciones Comercialización Energía

Medellín, 14 de abril de 2025



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	6
1.1 DEFINICIONES	6
1.2 OFERENTES	6
1.3 OBJETO	7
1.4 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.....	7
1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	7
1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA	8
DE OFERTAS	8
1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EPM.....	8
1.8 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	8
1.9 FIRMA DE LA OFERTA	9
1.10 VALIDEZ DE LA OFERTA.....	9
1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	9
1.12 NORMATIVIDAD APLICABLE.....	9
2. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	10
2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO.....	10
2.2 ENERGÍA REQUERIDA.....	10
2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO	10
2.4 PRODUCTOS A OFERTAR	11
2.5 PRECIOS DE LA OFERTA	16
3. REQUISITOS HABILITANTES	18
3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS	18
3.2 INFORMACIÓN GENERAL.....	18
3.2.1. Anexos de la Oferta:.....	18
3.2.2. Certificado de Inscripción Ante el ASIC.....	18
3.2.3. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE.....	19
3.2.4. Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	19
3.2.5. Garantía de Seriedad de la Oferta	20
3.2.6. Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	20
3.2.7. Deber de información.....	26
3.2.8. Suscripción de la Oferta Mercantil	26
3.2.9. Protección de información personal	26
3.2.10. Indemnidad	27
3.2.11. Capacidad de Respaldo (CROM 1 amt Venta).....	27
3.3 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	27
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	30
4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	30
4.1.1. Parámetros de Evaluación	30
4.1.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas.....	30
5. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACION PÚBLICA	32
5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.....	32
5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	32
5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	32
5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	32
5.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	32

5.6	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	32
5.7	EVALUACIÓN OFERTAS	33
5.8	AUDIENCIA PÚBLICA	33
5.8.1.	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	33
5.8.2.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	33
5.9	DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS.....	34
5.10	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA	34
6.	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL	35
6.1	FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.....	35
6.2	REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC	35
6.3	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD.....	35
6.4	GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL	35
6.4.1	Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros	35
6.4.2	Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias	36
6.5	PUNTOS DE ENTREGA.....	40
6.6	CONDICIONES COMERCIALES	40
6.6.1.	Mecanismo de Indexación de los Precios.....	40
6.6.2.	Presentación y Liquidación del Medio de Cobro	40
6.6.3.	Entrega del Medio de Cobro	40
6.6.4.	Forma de Pago	41
6.6.5.	Garantías de Pago	41
6.6.6.	Interés de Mora.....	41
6.6.7.	Impuestos y Deducciones.....	41
6.6.8.	Paz y salvo pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales	42
6.6.9.	Cesión del Negocio Jurídico	42
7.	MINUTA OFERTA MERCANTIL	43
8.	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO	56
TABLA 8.1	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 al 31 diciembre de 2026, en kWh.....	56
TABLA 8.2	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 2 enero 01 a diciembre 31 de 2027, en kWh	57
TABLA 8.3	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 3 enero 01 a diciembre 31 de 2028, en kWh	58
TABLA 8.4	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 4 enero 01 a diciembre 31 de 2029, en kWh	59
TABLA 8.5	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 5 enero 01 a diciembre 31 de 2030, en kWh	60
9	ANEXOS.....	61
	CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	61
9.1.1	PRODUCTO 1. Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2026 a diciembre 31 de 2026	61
9.1.2	PRODUCTO 2 Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2027 a diciembre 31 de 2027	62
9.1.3	PRODUCTO 3 Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2028 a diciembre 31 de 2028	63
9.1.4	PRODUCTO 4 Oferta Curva, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2029 a diciembre 31 de 2029	64
9.1.5	PRODUCTO 5 Oferta Curva, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2030 a diciembre 31 de 2030	65

9.1.6 Distribución Horaria de la Oferta (kWh), productos 1 a 5 para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753	66
--	----



INTRODUCCIÓN

EPM Públicas de Medellín E.S.P., que en adelante se llamará EPM, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080, 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, están interesadas en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

De acuerdo con criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, EPM invitan a los diferentes agentes suministradores a participar en esta Invitación Pública de Oferta Mercantil, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 DEFINICIONES

EPM: Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio.

EL OFERENTE: Empresas que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores, incluyendo Plantas Menores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También, se consideran EPM con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL OFERENTE ACEPTADO: Empresa (s) a la (s) cual (es) EPM le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s).

LAS PARTES: EPM y el Oferente Aceptado, en conjunto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual esta EPM dispuesto a adjudicar por año en cada producto.

PRECIO RESERVA TOPE: corresponde al precio reserva multiplicado por 1.07.

FNCER: Fuentes no Convencionales de Energía Renovable que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014.

1.2 OFERENTES

Este documento constituye el pliego de condiciones con base en el cual EPM, inicia la invitación a los interesados a presentar oferta mercantil mediante la selección o escogencia del Oferente Aceptado que se obligue al suministro de energía y potencia requeridas para atender el mercado regulado de EPM.

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Los Oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de

operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación. Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC al momento de la audiencia pública.

1.3 OBJETO

El objeto de esta Invitación Pública es recibir Oferta Mercantil para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender el mercado regulado de EPM, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030.

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las TABLAS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas por EPM para cada uno de los productos a contratar.

1.4 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, EPM del sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por EPM denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.epm.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar: <https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/contacto-transparente>. De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522 955 y el correo electrónico contactotransparente@epm.com.co.

1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

EPM formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas, mediante publicación en el Sistema de Información Corporativo de Contrataciones TECUENTO <https://www13.epm.com.co/ComprasMayores/ConsultarProcesosContratacion.aspx?t=s>, proceso de contratación No. TC-2025-0010, filtrando por estado abierto, mediante aviso de convocatoria pública CP-EPMC2025-001 para la celebración de la relación jurídica surgida de la oferta de energía para el mercado regulado de acuerdo con el SICEP administrado por XM, de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente.

Actividades	Proceso años 2026-2030
Publicación de Aviso por el SICEP	26-mar-25
ASIC publica pliegos para consulta	2-abr-25
Observaciones Pliego de Condiciones en consulta	4-abr-25
ASIC publica pliegos definitivos	14-abr-25
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los oferentes hasta las 17:00	30-abr-25
Entrega de Oferta reserva por parte del Comercializador	30-abr-25
Subsanación o aclaración de requisitos (hasta)	9-may-25
Evaluación y audiencia pública a las 15:00	14-may-25
Formalización de negocio jurídico (fecha máxima)	3-jun-25
El Comercializador solicita al ASIC el registro de los contratos	9-jun-25

1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil deberá ser dirigida a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., carrera 58 No. 42-125 de la ciudad de Medellín, piso 6, oficina 6-205, centro de actividad 7501, o vía correo electrónico a la dirección: dep01337501@epm.com.co. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables: hernan.puerta@epm.com.co y angela.rolدان@epm.com.co o a los teléfonos (+604) 380 78 76 y (+604) 380 56 68 respectivamente.

1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EPM

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en esta Invitación Pública de Oferta Mercantil son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EPM.

1.8 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de EPM, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

1.9 FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE.

1.10 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes.

1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

EPM emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el numeral 7, “Minuta de Oferta Mercantil” del presente documento.

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones, sino que debe solicitar aclaración, observación o modificación mediante comunicación escrita dirigida a EPM, carrera 58 No. 42 - 125, piso 6, oficina 6-205, centro de actividad 7501, y/o a las direcciones electrónicas: hernan.puerta@epm.com.co y angela.roldan@epm.com.co, desde el **2 de abril de 2025**. EPM recibirá observaciones hasta el **4 de abril de 2025** y responderá por el SICEP, con la (s) respectiva (s) adenda (s) si la (s) hay, hasta el **14 de abril de 2025**. Las comunicaciones que se reciban después del día propuesto no serán objeto de respuesta. Dado que la minuta de Oferta Mercantil hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. EPM no aceptará observaciones a la Minuta de Oferta Mercantil con posterioridad al día 14 de abril de 2025.

1.12 NORMATIVIDAD APLICABLE

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Esta invitación para presentar Oferta Mercantil estará regida por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), las normas de contratación vigentes para EPM y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

EPM requiere recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre el **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**.

EPM podrá aceptar uno o varios oferentes que presenten oferta para cada uno de los meses y años del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el numeral **8. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO** del presente pliego de condiciones, han sido incluidas las cantidades de energía mensual y horaria requeridas por EPM para el período comprendido entre el **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EPM. (Tablas No. 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. y 8.5.)

2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO

EPM aceptará las ofertas que consideren el período **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado de la curva solicitada para cada producto solicitado, de acuerdo con las Tablas No. 8.1., 8.2., 8.3. 8.4. y 8.5., donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **EPM hará la aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que las Órdenes de compra que se emitan como resultado de este proceso no desplazarán a ningún negocio jurídico o contrato existente. Los nuevos Negocios Jurídicos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstas y otros contratos, EPM podrá inaplicar esta condición cuando a EL OFERENTE ACEPTADO se le aplique una limitación de suministro o un retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4

PRODUCTOS A OFERTAR

2.4.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2026 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.488.776.534 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de marzo de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 1, se reciben ofertas siguiendo la curva o tipo de oferta plana, con un techo de energía de 50,000 KWh como energía máxima a ofertar para todas las horas del año en la oferta plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2027 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.267.994.752 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de marzo de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 2, se reciben ofertas siguiendo la curva o tipo de oferta plana, con un techo de energía de 40,000 KWh como energía máxima a ofertar para todas las horas del año en la oferta plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2028 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.640.501.099 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de marzo de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 3, se reciben ofertas siguiendo la curva o tipo de oferta plana, con un techo de energía de 30,000 KWh como energía máxima a ofertar para todas las horas del año en la oferta plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2029 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1,762,371,699 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de marzo de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 4, se reciben ofertas siguiendo la curva. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.5. RESUMEN DEL PRODUCTO 5 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DE NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2030 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2.248.115.811 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de marzo de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 5, se reciben ofertas siguiendo la curva. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

Las curvas de carga de los cinco (5) productos a contratar se encuentran en el Anexo 8, tablas No. 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. y 8.5. para cada producto, solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el **ANEXO 9. CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** tablas No. 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. y 9.1.5.

Para cada producto ofertado debe realizarse la distribución horaria de acuerdo con el Anexo 9.1.5., este anexo hace parte integrante de la Oferta Mercantil.

Es importante aclarar que los suministros se definen así:

- **Suministro Anual:** Para los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, correspondiente a los productos 1 al 5, respectivamente.

EL OFERENTE al completar en el Anexo 9, cada una de las tablas No. 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. y 9.1.5., deberá tener en cuenta lo siguiente:

En el caso de las ofertas curvas, en la Columna No. 2, debe definir un único porcentaje ofertado para los productos 2, 3, 4 y 5 máximo y un porcentaje que puede ser variable para el producto 1 que está dispuesto a suministrarle a EPM de la energía requerida para atender la demanda solicitada, en los años u oferta anual en que desee ofertar. El precio presentado en la Columna No. 3 es el mismo para cualquier cantidad dentro del porcentaje ofertado.

En el caso de las ofertas planas, puede ser la misma energía para todas las horas de todo el producto o ser diferente por cada uno de los meses del año, en ese caso, la condición es que debe ser la misma energía en todas las horas del mes respectivo. En la Columna No. 2 debe definir un porcentaje para cada mes y como resultado del año, se tendrá un promedio anual para cada año correspondiente a los productos 1, 2 y 3, hasta máximo el 100% de lo solicitado, es decir el porcentaje máximo que está dispuesto a suministrarle a EPM de la energía requerida para atender la demanda solicitada, en los años u oferta anual en que desee ofertar. Dicho porcentaje promedio anual es el resultado de la suma de las cantidades horarias de cada mes, dividido la energía solicitada anual. El precio presentado en la Columna No. 3 es el mismo para cualquier cantidad dentro del porcentaje ofertado.

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de marzo de 2025.

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de ofertas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

Productos 1 al 5 para los años 2026 al 2030: la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna provisional reportado por el DANE o quién haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P \text{ mes } i = P \text{ marzo/25} * \frac{IPP \text{ mes } i}{IPP \text{ marzo/25}}$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P marzo/25 = Precio ofertado en pesos constantes de marzo/25

IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i

IPP marzo/25 = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional de marzo/25.

Para los productos 1 al 5, años 2026 al 2030, EPM no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

3. REQUISITOS HABILITANTES

3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

EPM examinará las ofertas para determinar si los oferentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos del Pliego de Condiciones, siempre con atención y respeto de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se indica el contenido de las ofertas y la forma como deben diligenciarse los formularios, ofertas que deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.2.1. Anexos de la Oferta:

La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

EL OFERENTE deberá indicar en formatos **idénticos** a los del numeral **9.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel**, del presente Pliego de Condiciones, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por EPM, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de **marzo 2025**, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel.

3.2.2. Certificado de Inscripción Ante el ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las Ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por EPM antes de enviar la Orden de Compra.

3.2.3. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 3 (tres) meses, entre la fecha de su expedición y la fecha de la audiencia pública de esta invitación. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

Si el Representante Legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para realizar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. EPM podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.2.4. Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

EL OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete, durante la ejecución del negocio jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante EPM con la presentación de cada cobro por suministro de energía. EPM no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del negocio jurídico. En el momento de la liquidación EL OFERENTE ACEPTADO dejará constancia ante EPM del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del negocio jurídico, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta dará lugar a la descalificación de la misma.

3.2.5. Garantía de Seriedad de la Oferta

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de seguros, que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

Esta garantía se regirá por lo establecido en el numeral 6.4. Garantías de la Oferta Mercantil

3.2.6. Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FORMULARIO

OFERTA MERCANTIL CRW335753

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO



Empresas Públicas de Medellín ESP
Formulario para el conocimiento del tercero - KYC



Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal; en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia; las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción o soborno (FCS); sus actuales políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial; dispone del presente formulario para el conocimiento de sus contrapartes actuales y potenciales.

Por favor tener presente las siguientes consideraciones:

Personas naturales: firmar el documento y adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento válido de identificación.

Personas jurídicas: el formulario debe ser firmado por el representante legal o quien tenga competencia y estar acompañado de copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a un mes, o su equivalente, Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del signatario.

Consortios y Uniones Temporales: el Consorcio o Unión Temporal así como cada una de las personas naturales o jurídicas que lo componen deben diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente y adjuntar los documentos señalados anteriormente.

Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

En caso de requerir ampliar la información de alguno de los capítulos se debe hacer uso de las pestañas adicionales de este libro.

Tipo de solicitud Fecha de elaboración Día Mes Año

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo							
Nombre o razón social							
Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	Día	Mes	Año	
Dirección	País		Departamento	Ciudad			
Teléfono	Correo electrónico	Sitio web					
PEP	CIU Principal	Actividad económica					

En caso de pertenecer a un grupo empresarial indicar las empresas que lo conforman y la calidad que ostentan dentro del grupo, esto es, si es matriz (M), filial (F) o subsidiaria (S):

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad	Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTES LEGALES

	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Correo electrónico			
PEP			



III. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

IV. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

Normatividad	Oficial de cumplimiento o responsable	
	Principal	Suplente
¿Está sujeta a alguna normatividad para la gestión de riesgos de LAFT o del FCS? ¿Que entidad lo supervisa?		
¿Qué tipo de sistema tiene implementado?		

V. INFORMACIÓN REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

	Principal	Suplente	En caso de tener una firma o persona jurídica como revisor fiscal o auditor externo indicar:	
Nombres			Tipo	
Apellidos			Razón social	
Tipo ID			Tipo ID	
No. ID			No. ID	DV
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Fecha ex. ID	Día / Mes / Año
País domicilio			País domicilio	
Departamento			Departamento	
Ciudad			Ciudad	
Teléfono			Teléfono	
Correo electrónico				

VI. INFORMACIÓN ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Personas naturales o jurídicas con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	% de Participación	País domicilio	PEP
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BENEFICIARIOS FINALES

Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) es una persona jurídica, indicar en el presente capítulo la información de la persona o personas naturales que cumplen con la definición de beneficiario final dada en la Ley 2155 de 2021 "(...)Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica."

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Diligenciar la información de las personas que indicó, en apartados anteriores, ostentan la calidad de PEP y la de las personas dentro de su organización que cumplen la definición del Decreto 830 de 2021 "(...) Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los articulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles (...). La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato/..."

Personal	Nombres	PEP		
	Apellidos			
	Tipo ID		No. ID	
Cargo PEP	Entidad			
	Cargo			
	Vinculación	Día / Mes / Año		
	Desvinculación	Día / Mes / Año		
Parentesco por consanguinidad - adopción		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
Otros	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Cuentas fras exterior	Donde		
Personal	Nombres	PEP		
	Apellidos			
	Tipo ID		No. ID	
Cargo PEP	Entidad			
	Cargo PEP			
	Vinculación	Día / Mes / Año		
	Desvinculación	Día / Mes / Año		
Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
		Nombre		
		Tipo ID	No. ID	
Otros	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos			
	Cuentas fras exterior	Donde		

¿La empresa que usted representa o usted como persona natural tiene algún tipo de negocio o vinculación económica con empresas o personas naturales extranjeras?

En caso afirmativo, ¿Alguna de esas empresas hace parte del gobierno (Estado) o es un funcionario del gobierno (funcionario público) del país en el que se encuentra?

Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, por favor detalle en el siguiente cuadro las empresas o personas naturales extranjeras con las cuales tiene algún tipo de negocio o vinculación económica:

[illegible]

X. DECLARACIONES Y FIRMA DEL FORMULARIO

De manera voluntaria, obrando de buena fe y conforme a mi conocimiento actual declaro que:

i) Mis ingresos o bienes o los de la persona jurídica que represento, y hasta donde tengo conocimiento los de sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias del objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de profesión u oficio en el caso de personas naturales. Adicionalmente, declaro que hasta donde tengo conocimiento los mencionados no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

ii) Que los recursos o bienes objeto de cualquier relacionamiento con EPM, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, en la ejecución de este, yo o la persona jurídica que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no tendrán vínculos con terceros que estén vinculados a actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST).

iii) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales cumplen con las normas y regulaciones, las recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST) que me o nos resulten aplicables.

iv) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales emitidas por las autoridades relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) o por haber resultado sancionado por conductas restrictivas de la competencia, estando EPM o sus empresas relacionadas facultadas a efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos públicas emitidas por autoridades, listas vinculante para Colombia, o informaciones públicas emitidas por las autoridades nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional.

v) Que hasta donde tengo conocimiento y de acuerdo con los procesos de debida diligencia de conocimiento de contraparte, hasta la fecha de suscripción del presente documento no existe en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme o investigaciones formales penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia; estando EPM o sus empresas relacionadas facultadas para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos públicas, listas vinculante para Colombia, o informaciones públicas emitidas por las autoridades nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, así como información de hechos que se demuestre que puedan exponer a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

vi) La información consignada y anexa a este formulario es veraz, que informaré cualquier circunstancia que modifique la presente declaración y que actualizaré los datos e información que sean requeridos cuando se solicite, siempre que exista un relacionamiento vigente entre las partes, admitiendo que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

vii) EPM ha comunicado que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con la política de protección de datos personales (Decreto 1946 de 2013 de Gerencia General) publicada en su sitio web www.epm.com.co, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LAFT. Para este tratamiento EPM podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Declaro igualmente conocer que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y su conocimiento, actualización, rectificación o supresión podrá realizarla a través del canal de habeas data de EPM en el buzón: protecciondatos@epm.com.co pudiendo presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Firma

Nombres y apellidos

Tipo ID

No. ID

3.2.7. Deber de información

EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a entregar a EPM la información veraz y verificable que este último le exija para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De igual forma, LAS PARTES deberán informar si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.2.8. Suscripción de la Oferta Mercantil

EPM firmará la Orden de Compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. No obstante, lo anterior, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la Oferta Mercantil, surgen las obligaciones del negocio jurídico para las partes, las que no dependen de la firma de la Orden de Compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida.

3.2.9. Protección de información personal

En aplicación de lo dispuesto para los procesos de gestión de tecnología de información y como consecuencia de la política de Protección de Datos que ha adoptado EPM, cada una de LAS PARTES, debe asumir la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de esta Oferta Mercantil, así como la obligación de cumplir las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto sean aplicables. Por tanto, cada PARTE deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la Oferta Mercantil. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

3.2.10. Indemnidad

EL OFERENTE ACEPTADO mantendrá indemne a EPM, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del OFERENTE ACEPTADO, de sus subcontratistas o dependientes, debidamente probados. Por lo anterior, EL OFERENTE ACEPTADO asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros debidamente probados, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en la presente Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EPM por asuntos, que, según la Oferta Mercantil, sean de responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.2.11. Capacidad de Respaldo (CROM 1 amt Venta)

EL OFERENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso, para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del 31 de marzo de 2025. Para verificar dicho requisito será considerado en el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

3.3 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

EPM descalificará o rechazará aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación, descritos en este numeral **3 REQUISITOS HABILITANTES** que a juicio de EPM sea insubsanable. El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta dará lugar a la descalificación de la misma.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- Cuando no se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en los numerales **3.2.6. y 6.4.**
- Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día de la entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral **1.5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.**

- Cuando se presente la oferta mensual o anual, y ésta no se ajusta al tipo de Oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el numeral **2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO**, o contenga períodos de suministro de La Oferta Mercantil con condiciones diferentes.
- La oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la Minuta de Oferta Mercantil que se publicó o modificó de acuerdo a lo establecido en el numeral **1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**.
- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EPM en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1 de venta) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses para los períodos donde esté disponible la información del CROM1 de venta. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del 31 de marzo de 2025, en el momento de la audiencia pública y previo a realizar la evaluación de ofertas.
- Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

EPM también podrá descalificar o rechazar ofertas en el siguiente caso:

- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista

información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional.

- Cuando el objeto de la Oferta Mercantil/negocio jurídico involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1.1. Parámetros de Evaluación

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada.

4.1.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas.

EPM aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, en atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía; la cual es solicitada por EPM según lo descrito en este Pliego:

1. Se escogerán como ofertas elegibles aquellas que cumplan con las condiciones de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.
2. EPM podrá emitir una oferta reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la Oferta reserva para la valoración considerando lo siguiente:
 - ✓ De presentarse ofertas planas para los productos 1, 2 y 3 se le adicionarán 5 \$/kWh al precio ofertado para cada producto; con el fin de ser comparables con las Ofertas que siguen la curva.
 - ✓ Para el producto 1, año 2026, se pueden ofertar diferentes porcentajes mensuales con único precio; para los productos 2 y 3 años 2027 y 2028, las ofertas curvas deben ser con igual porcentaje (%) en todo el periodo y un único precio. Para el producto 4 y 5 años 2029 y 2030, debe ser oferta curva con igual porcentaje (%) en todo el período con único precio. Para las ofertas planas de los productos 1, 2 y 3, años 2026 al 2028, la energía puede ser igual para todas las horas de todo el año respectivo o diferente por cada uno de los meses del año, donde la energía debe ser la misma en todas las horas del mes, con un único precio.
 - ✓ Se evaluarán ofertas curvas y planas de acuerdo como aplique cada producto. Para los productos 1, 2 y 3 año 2026 al 2028, con ofertas planas tienen un techo de energía máxima a solicitar: para el producto 1 año 2026 de 50,000 KWh para todas las horas; para el producto 2 año 2027, de 40,000 KWh para todas las horas y para el producto 3 año 2028, de 30,000 KWh para todas las horas.
 - ✓ Las ofertas que continúen dentro del proceso de valoración entran a evaluarse considerando el Precio Reserva Tope, si estas superan el precio Reserva Tope no continúan en la evaluación.

- ✓ Adicionalmente, aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un indexador diferente al considerado en el numeral 2.5 PRECIOS DE LA OFERTA, publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por EPM.
- 3. Las ofertas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
- 4. Orden de precio: Las ofertas elegibles por producto se evaluarán con base en el precio considerando la valoración del numeral 2, por tanto, se ordenarán las ofertas de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas que cubran la totalidad de energía solicitada en la oferta reserva para cada uno de los productos. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un OFERENTE, la oferta conservará el precio original.
- 5. En el momento de la evaluación se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos.
- 6. Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren bajo esta condición. Si el empate es entre una oferta curva y una plana, se les dará prioridad a las ofertas curvas.
- 7. Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con 2 (dos) cifras decimales (X,XX%) y se hará aproximación al valor más cercano, en caso de ser necesario.
- 8. El precio promedio ponderado de adjudicación en ningún momento podrá ser superior al precio reserva establecido para cada producto.
- 9. EPM podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, recibir solicitudes de aclaraciones de los OFERENTES sobre el proceso de evaluación.
- 10. Las ofertas Anuales, deben presentarse como se define en el numeral **9.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel**, del presente pliego de condiciones en los Anexos No. 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. y 9.1.5., los cuales hacen parte integrante de la oferta.

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACION PÚBLICA

5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el 2 de abril de 2025, el Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en el SICEP.

5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral **1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL**, desde el 2 de abril de 2025 y hasta el 4 de abril de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, desde el 14 de abril de 2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

EPM podrá registrar en el SICEP hasta las 17:00 horas del día 30 de abril de 2025, una oferta reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con los precios reserva, de tal forma que la ofertas con precios por encima del precio reserva tope no serán tenidos en cuenta en la evaluación; de tal forma que las cantidades solicitadas determinarán la demanda hasta la cual EPM estará dispuesto a adjudicar en la audiencia pública.

5.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP hasta las 17:00 horas del 30 de abril de 2025.

5.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes EPM realizará la validación de estos entre el 2 y el 9 de mayo de 2025, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

5.7 EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, EPM enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados. EPM evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.8 AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023, EPM realizará la audiencia pública el día hábil siguiente de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 4 del Pliego de Condiciones para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil informando a los oferentes que resultaron adjudicados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva, las respectivas cantidades de energía y precios.

Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la invitación pública como adjudicada.

5.8.1. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se llevará a cabo de manera virtual, el día 14 de mayo de 2025 a las 3:00 p.m., hora local. Con los asistentes virtuales se harán públicas las ofertas presentadas, y se presentará la evaluación de estas de acuerdo con la metodología descrita en el numeral 4 para cada uno de los productos solicitados. La conexión virtual a la audiencia pública se informará a través de la Plataforma del SICEP.

De conformidad con el método de evaluación descritos en el numeral 4, se establecerá el orden de elegibilidad del (los) oferente (s) con quien (es) se celebrará la relación jurídica surgida de la oferta de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por EPM.

5.8.2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Efectuada la selección, EPM comunicará la(s) oferta(s) a el(los) oferente(s) favorecido(s) mediante publicación de la presentación de Adjudicación en el sistema de información corporativo de contrataciones TECUENTO (www.epm.com.co/tecuento) a más tardar el 11 de junio de 2025, donde se incluirá el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad

de energía asignada y su precio. Adicionalmente, a cada oferente adjudicado se le enviará la presentación de la audiencia pública a la dirección electrónica que se encuentra en la minuta de la Oferta Mercantil.

De igual forma, a los oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta (as) se les enviará la Orden de Compras dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia publicas es decir hasta el tres (3) de junio de 2025, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC hasta el nueve (9) de junio de 2025. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía estará a cargo de EPM, quien tiene como plazo máximo hasta el ocho (8) de junio de 2025 para enviar al ASIC a través del SICEP toda la información correspondiente a las Ofertas Mercantiles adjudicadas. Conforme lo establece el numeral 10.7 de la resolución CREG 130 de 2019.

EPM no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén ni registradas en la fecha indicada en el numeral **1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación, queda entendido que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

5.9 DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS

La declaratoria de desierto de la Invitación Pública de Oferta Mercantil CRW335753 se hará sólo en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva de EL OFERENTE ACEPTADO, cuando no se presenten ofertas o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego de Condiciones, o que ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 **METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**.

5.10 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA

Cuando EPM estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que EPM informe al ASIC. Adicionalmente, EPM podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando EPM no haya recibido ofertas, donde EPM informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”.

6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL

6.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización negocio será de 13 (trece) días hábiles contados, después de la realización de la audiencia pública.

Si EL OFERENTE favorecido, no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, EPM podrán hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 3.2.5., sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EPM y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2 REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su orden de compra ante el ASIC será efectuado por EPM dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización, para esto debe ser remitida la plantilla de registro a EPM para el trámite respectivo.

6.3 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez emitida la Orden de Compras se podrán devolver las garantías de seriedad de las ofertas a EL PROPONTE que no resulte adjudicado, que así lo solicite.

6.4 GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL

El oferente u oferente aceptado deberá constituir a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1 las garantías de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación.

Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.

Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1 y serán por cuenta y costo del oferente aceptado.

6.4.1 Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1, y deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución de la Oferta Mercantil,

deberá incluir cobertura de la Cláusula penal y no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

6.4.2 Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito standby bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios

- Deberán otorgarse en español o inglés (ver formatos de referencia de crédito Standby en ambos idiomas).

- La carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la formalización dla Oferta Mercantil y estar vigente por el término de ejecución de del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, para la garantía de cumplimiento

- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad de la oferta, EPM podrá solicitar la carta de compromiso del banco, para expedir las garantías del negocio jurídico.

- **En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta:**

La garantía deberá ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.

- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
- La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.
- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la Oferta Mercantil y Orden de compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de Compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico. Estas garantías podrán ser tramitadas vía póliza de seguros.
- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario y el Negocio Jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo del negocio jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el oferente aceptado deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento de la Oferta Mercantil se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

Garantía de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga de ampliar la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil es prorrogado, o de suscribir la Oferta Mercantil objeto de la solicitud pública o privada de ofertas, de acuerdo a las especificaciones del negocio jurídico para el cual presentó oferta; así como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

Esta garantía deberá constituirse por el 3% del valor de la oferta y con una vigencia de cuarenta y un (41) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y requisitos habilitantes.

En todo caso, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento previa al cumplimiento de la Oferta Mercantil y el registro de la Orden de Compra por parte del ASIC de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

El valor de la Oferta a garantizar depende de si las ofertas son o no excluyentes. Las ofertas son no excluyentes por definición, es decir, EPM considerará todas las ofertas simultáneamente a no ser que EL OFERENTE manifieste de forma explícita en su oferta que sus ofertas son Excluyentes.

Ofertas No Excluyentes: Para cada mes, EL OFERENTE deberá calcular la suma de los porcentajes ofertados hasta un máximo del 100%, multiplicarla por la energía solicitada en cada mes y por su precio (precio de oferta presentada a EPM), bajo la modalidad anual. Este procedimiento se repite para todos los meses en los que exista al menos una modalidad de oferta y se calcula luego la suma de los valores resultantes. Esta es la Oferta Asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.

Ofertas Excluyentes: Para cada modalidad anual, EL OFERENTE deberá calcular el valor de cada una de sus ofertas, multiplicando el porcentaje ofertado en cada una de ellas por la cantidad de energía solicitada y por los precios (precio de oferta presentada a EPM). Esos valores se comparan entre sí y se escoge aquella oferta de máximo valor como oferta asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.

EPM, teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo del valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Para el caso tal de que EPM Generación decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador EPM y el Generador EPM pertenecen a la misma persona jurídica.

Garantía de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía y vigencia que se especifique para cada uno de las Ofertas Mercantiles que se generen una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el

oferente aceptado bien podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente aceptado deberán informar a EPM, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

La garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de marzo de 2025 del suministro aceptado, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

En caso de que durante la vigencia del Negocio Jurídico la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el oferente aceptado se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Cláusula Penal Pecuniaria

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera de LAS PARTES en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos que les sean imputables, la parte incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la otra parte en calidad de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con el numeral **2.5 PRECIOS DE LA OFERTA** del presente pliego; índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con los topes horarios contratados, lo que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma la parte cumplida podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida.

En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

Para el caso tal de que EPM Generación decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador EPM y el Generador EPM pertenecen a la misma persona jurídica

6.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE ACEPTADO a EPM se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de EPM.

6.6 CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos del Negocio Jurídico que se originen de la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil serán hechos por EPM con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años 2026 al 2030

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE ACEPTADO.

6.6.1. Mecanismo de Indexación de los Precios

Para la indexación mensual de los precios, expresados en \$/kWh de marzo2025 hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo estipulado en el numeral 2.5 PRECIOS DE LA OFERTA del presente Pliego de Condiciones.

6.6.2. Presentación y Liquidación del Medio de Cobro

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

6.6.3. Entrega del Medio de Cobro

El medio de cobro será dirigido al domicilio EPM. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo al correo electrónico informado de manera previa por EPM,

mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por EPM al menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EPM, así: facturaelectronica@epm.com.co. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes.

6.6.4. Forma de Pago

El pago de la energía contratada **será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro bien sea vía correo electrónico u original, se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

6.6.5. Garantías de Pago

EPM constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven del presente negocio jurídico a favor del OFERENTE ACEPTADO. El pagaré y la carta de instrucciones será devuelto a EPM inmediatamente después de finalizar el negocio jurídico, siempre y cuando EPM esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a EL OFERENTE ACEPTADO.

6.6.6. Interés de Mora

EPM reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

6.6.7. Impuestos y Deducciones

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EPM para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones.

6.6.8. Paz y salvo pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE ACEPTADO debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

6.6.9. Cesión del Negocio Jurídico

En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del Negocio Jurídico, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO.

7. MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)
Doctor
JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Representante Legal
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Carrera 58 #42 - 125
Piso 6 oficina 205.
Ciudad

Asunto: presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-EPMC2025-001 CRW335753 para el período 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. CP-EPMC2025-001 CRW335753 en los términos y condiciones que se registró por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes. a) EPM, realizó la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753, para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, en todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de EPM la generación y/o comercialización de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. d) Que EL OFERENTE ACEPTADO y EPM hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después que EPM evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL OFERENTE ACEPTADO cumple con las condiciones establecidas en el pliego y presenta el mejor precio para EPM. f) Que la ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de esta

Oferta Mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil.** EPM encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el Anexo de Características de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753 y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO 1:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por EPM, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de EPM con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de EPM incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta Oferta Mercantil durante un plazo definido entre el (día)____de (mes)____ de (año)____ y el (día)____ de (mes) ____ de (año) ____ para un total de _____ () meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil.** Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a esta Oferta Mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de EPM mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de Energía.** El precio de la energía se fija de acuerdo con lo descrito en el Anexo de Características por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de marzo de 2025. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresados en \$/kWh de marzo de 2025, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará, el resultante de aplicar las siguientes fórmulas: la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna Provisional reportado por el DANE o quién haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula: $P_{mes\ i} = P_{marzo\ 25} * IPP_{mes\ i} / IPP_{marzo\ 25}$ donde: $P_{mes\ i}$ = Precio del mes consumo a facturar; $P_{marzo\ 25}$ = Precio ofertado en pesos constantes de marzo 25; $IPP_{mes\ i}$ = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional del mes i; $IPP_{marzo\ 25}$ = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional de marzo 25 certificado por la entidad competente. Los demás cargos se reajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO 1:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. **PARÁGRAFO 2:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de septiembre de 2021, el IPP serie

Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SEXTA: Puntos de Entrega.** La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a EPM se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de EPM. **SÉPTIMA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo a la cantidad total asignada por EPM a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **OCTAVA: Medio de Cobro y Forma de Pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a EPM de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. Si EL OFERENTE ACEPTADO dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás normas que la complementen, la sustituya o modifique, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EPM, así: facturaelectronicaepm@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. EPM cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EPM en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. **PARÁGRAFO 1:** Si EPM no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, EPM estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por EPM para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si EL OFERENTE ACEPTADO realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y EPM acepta estas razones expuestas, EL OFERENTE ACEPTADO reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF+5 puntos, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Novena de la presente Oferta Mercantil. **PARÁGRAFO 3:** EPM no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL

OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4: Modificaciones o ajustes:** Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por EPM, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. Las modificaciones o ajustes derivados de la aplicación de la indexación mensual de los precios de la Oferta Mercantil, a la que hace alusión la cláusula Quinta y que se asocian con las disposiciones de la CREG incorporadas en la Circular 014 de 2022, no serán objeto de actualización con las tasas DTF citadas en este párrafo; a no ser que sea una nueva disposición expresa en la regulación, por parte de la CREG, caso en el cual se procederá de conformidad con lo allí establecido. **NOVENA: Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales.** Todos los pagos que EPM se obliga a realizar en desarrollo de la presente Oferta Mercantil se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA: Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra y Exigibilidad.** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de EPM participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente negocio jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** a) EPM se encargará del registro de la presente Oferta Mercantil y orden de compra ante el ASIC. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y orden de compra no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. b) Sin embargo dado el nuevo esquema de registro, es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. c) Para el registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **DÉCIMA PRIMERA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO: a)** EL OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. **b)** La calidad, confiabilidad y continuidad son

responsabilidad del operador de red y no de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA SEGUNDA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE ACEPTADO y EPM, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA TERCERA: Fuerza Mayor y Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **DÉCIMA CUARTA: Modificación y Terminación.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación, del Negocio Jurídico podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral; y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: **a)** Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; **b)** Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento se le aplicará la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil **c)** El no pago por parte de EPM del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; **d)** Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del Negocio Jurídico; **e)** En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero del Negocio Jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte; **f)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 **g)** la no constitución o remplazo de las garantías según lo establecido en la Oferta Mercantil y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. **PARÁGRAFO 1. Sustitución:** En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición en el negocio jurídico de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución con plenos efectos entre las partes y ante terceros. **PARÁGRAFO 2. No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico:** La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 3. Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del

Negocio Jurídico, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del Negocio Jurídico y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del Negocio Jurídico, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **PARÁGRAFO 4. Terminación Unilateral del Negocio Jurídico:** la presente relación jurídica surgida de la oferta podrá darse por terminado unilateralmente cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa y/o haya sido retirado como agente del mercado de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, de acuerdo con la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula Quinta Precio Monomio de Energía, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá informar al ASIC la terminación anormal del Negocio Jurídico según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de que el incumplimiento provenga del OFERENTE ACEPTADO y éste no cancele dicha suma, EPM hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil presta mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 5 CROM:** Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resoluciones CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del Negocio Jurídico. **PARÁGRAFO 6 CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL NEGOCIO JURÍDICO:** LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado del Negocio Jurídico, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales, listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del Negocio Jurídico. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o

participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se tenga conocimiento de una vinculación formal (imputación de cargos) en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública verificada, que se demuestre que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, o que se demuestre que expone a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros o falsedades en la documentación e información aportada, así como por inconsistencias o discrepancias que sean insubsanables. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio Jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del Negocio Jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que se demuestre que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando alguna de las partes incumpla, en el caso EPM el Código de conducta para Proveedores y Contratistas; y en el caso del OFERENTE ACEPTADO la Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude y su guía de aplicación. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA QUINTA: Cláusula Penal.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula

Quinta Precio Monomio de Energía, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso EPM, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al OFERENTE ACEPTADO, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. **DÉCIMA SEXTA: Cesión del Negocio Jurídico.** En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la presente relación jurídica surgida de la oferta, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **PARÁGRAFO 3:** Los derechos económicos del presente contrato podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por el OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA SÉPTIMA: Liquidación del Negocio Jurídico.** La liquidación del Negocio Jurídico deberá efectuarse dentro de los 6 (seis) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para el Negocio Jurídico, con posterioridad a la liquidación del mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 4 de la Cláusula Octava de esta Oferta Mercantil. **DÉCIMA OCTAVA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud del Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA NOVENA: Ley Aplicable y Controversia:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción colombiana pertinente. **VIGÉSIMA: Inhabilidades e Incompatibilidades.** Las partes declaran que no se encuentran incursas para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **VIGÉSIMA PRIMERA: Régimen Jurídico.** del Negocio Jurídico se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y

perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el Negocio Jurídico dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones.** Se establece como domicilio del negocio jurídico el municipio de Medellín. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente Oferta Mercantil serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA TERCERA: Impuestos, Gravámenes o Deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EPM para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones. EPM deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA CUARTA: Gastos Legales.** EL OFERENTE ACEPTADO deberá pagar todos los gastos legales que la normatividad haya establecido a su cargo, para la realización del suministro aceptado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del Negocio Jurídico. **VIGÉSIMA QUINTA: Perfeccionamiento y Ejecución de la Oferta Mercantil.** De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta para las partes, las que no dependen de la firma de la orden de compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa **VIGÉSIMA SEXTA: Documentos de la Relación Jurídica surgida de la Oferta:** Hacen parte del Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la oferta, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: la Oferta Mercantil orden de compra y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Cumplimiento de normatividad anticorrupción:** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no están incluidas en la lista OFAC(Clinton), no tienen conocimiento que se encuentran vinculadas en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes, ni en ninguna de las listas vinculantes para Colombia. Los instrumentos y mecanismos con los que cuentan LAS PARTES serán honrados

y cumplidos por la CONTRAPARTE. **PARÁGRAFO:** Para efecto de lo establecido en esta cláusula, las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, tales como las leyes: (i) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su nombre en inglés), (ii) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en inglés), y (iii) Ley británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en inglés). consideradas como buenas prácticas a las cuales EPM no está obligada; y en especial lo establecido en las herramientas de prevención de fraude, corrupción y soborno que tiene EPM, como la Política Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, Código de Ética en el cual se declaran los principios de Acción de la Empresa, El Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM, que corresponde a estándares de comportamiento éticos a los cuales deben adherirse todos sus colaboradores y el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas en el cual se establecen criterios de conducta (entre otros los éticos) para nuestros proveedores, los cuales se encuentran ubicados en <https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-de-nuestra-gestion>.

LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni ellas, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico. **VIGÉSIMA OCTAVA: Garantía De Cumplimiento:** EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de EPM una Garantía de cumplimiento, mediante una garantía bancaria (carta de crédito standby), emitida por un establecimiento bancario o mediante una póliza de seguro para empresas de servicios públicos emitida por una aseguradora, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que ampare los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO, de cualquiera de las obligaciones de la Oferta Mercantil. La garantía cubrirá la cláusula penal que se hiciera efectiva. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada uno de las relaciones jurídicas surgidas de la oferta que se generen para EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada relación jurídica surgida de la oferta. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico, Para ello, EL OFERENTE ACEPTADO bien podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como EL OFERENTE ACEPTADO deberán informar a EPM, con seis (6) meses de

anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de marzo de 2025 del suministro aceptado, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. **PARÁGRAFO:** EPM constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven del presente negocio jurídico a favor del OFERENTE ACEPTADO. El pagaré y la carta de instrucciones será devuelto a EPM inmediatamente después de finalizar el negocio jurídico, siempre y cuando EPM esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA NOVENA: Estipulaciones Adicionales:** Suministro de información financiera: EPM se obliga a entregar al Oferente Aceptado, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago. Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos públicas con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del OFERENTE ACEPTADO como de EPM en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente. **TRIGÉSIMA: Protección Del Medio Ambiente:** El Aceptante o Suscriptor se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto. **TRIGÉSIMA PRIMERA: Cumplimiento De Normas Sobre Control Al Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo:** LAS PARTES, El Aceptante de la Oferta y Oferente Aceptado, se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (Art. 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la OTRA PARTE para poner fin inmediato a la relación jurídica surgida de la oferta sin que haya lugar al pago a su cargo, de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. En el mismo sentido cualquiera de LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estas faltas, tendrá la obligación de poner los hechos en conocimiento de las Autoridades competentes para que realicen la correspondiente

investigación y tomen las decisiones a que haya lugar. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: Declaración de origen de los bienes y recursos de LAS PARTES:** Con la presentación de la oferta, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Que los ingresos o bienes de LAS PARTES no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.
- Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
- Que los recursos o bienes objeto del presente del Negocio Jurídico, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que, en la ejecución de la presente relación jurídica surgida de la oferta, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción.
- Que LAS PARTES cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del Fraude y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales.
- Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación jurídica surgida de la oferta si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.
- Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública verificada, que se demuestre con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- Que LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la

obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

TRIGÉSIMA TERCERA: Mantendremos válida nuestra oferta por el término de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. **TRIGÉSIMA CUARTA:** Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de EPM y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. **TRIGÉSIMA QUINTA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que EPM considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EPM conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio. _____.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de EPM.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición

8. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO

TABLA 8.1 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N°1 enero 01 al 31 diciembre de 2026, en kWh

Mes	Tipo	Día	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	20	118,803.05	102,965.44	93,626.99	91,797.82	99,208.36	129,732.22	161,520.27	143,195.33	165,821.31	177,830.40	198,249.51	216,482.22	224,823.56	224,676.28	231,000.48	232,329.93	223,815.53	221,413.11	229,912.82	236,111.15	219,563.06	195,049.71	154,632.55	131,050.18	119,622,499.29
	Sábado	5	113,731.69	97,498.70	87,446.26	82,954.40	90,481.27	105,903.93	128,647.02	111,176.43	137,054.46	156,808.93	172,436.59	187,234.89	189,346.30	186,807.63	181,938.46	180,179.78	179,248.27	187,382.65	205,331.47	209,403.02	191,800.98	168,425.93	143,005.63	115,425.43	
	Domingo	4	113,723.43	95,929.09	83,793.98	76,877.95	78,613.17	85,486.20	95,888.13	71,128.07	90,490.50	108,979.07	123,423.94	142,815.54	155,548.74	161,840.18	159,620.31	156,660.22	153,786.75	163,862.40	181,698.63	192,416.83	179,962.17	158,788.19	130,700.35	98,213.12	
	Festivo	2	96,105.21	84,910.79	73,004.79	66,612.36	66,799.96	72,733.85	73,943.48	40,842.91	53,509.41	67,856.57	85,057.12	104,657.30	120,650.54	126,126.92	124,959.60	120,392.40	118,250.92	131,476.04	157,324.66	165,744.85	153,311.92	133,949.10	109,116.25	83,130.96	
Feb	Ordinario	20	148,904.24	131,850.26	122,882.96	122,286.62	138,689.16	193,109.74	229,558.65	202,595.71	227,314.07	243,528.82	269,243.98	286,439.21	286,593.68	284,203.10	290,276.62	291,516.89	281,279.05	272,192.17	274,500.59	288,217.75	268,298.71	234,723.94	185,198.64	156,975.30	145,189,562.66
	Sábado	4	152,302.60	133,240.41	120,948.52	117,010.39	125,498.70	145,616.52	178,665.18	172,555.14	208,616.48	232,454.58	254,538.28	267,913.28	267,774.04	258,371.00	249,687.02	245,970.43	240,157.80	246,076.08	258,349.74	267,292.73	246,277.99	217,568.71	185,814.17	155,587.97	
	Domingo	4	149,955.14	129,668.37	117,160.52	111,192.77	112,630.14	120,389.52	135,993.78	115,804.01	143,783.36	166,294.47	186,171.23	205,964.23	218,654.89	216,654.67	207,809.01	204,782.43	201,451.64	209,730.31	224,739.75	247,191.37	235,649.92	214,261.30	178,776.48	142,494.35	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	21	118,356.05	102,474.47	93,761.43	92,183.29	100,412.54	139,642.45	167,406.53	143,399.94	163,375.35	176,910.47	196,560.27	210,662.38	210,981.55	210,568.64	216,663.88	218,850.54	210,353.73	202,488.57	202,857.43	215,419.91	201,236.60	179,365.14	146,341.09	126,933.39	115,325,321.26
	Sábado	4	114,752.12	97,488.31	87,294.35	82,473.20	86,708.96	97,832.97	118,040.47	105,770.64	132,380.99	150,330.16	169,421.07	179,920.13	180,958.44	175,982.26	173,447.19	171,049.41	167,159.20	178,882.51	187,992.69	189,358.25	174,603.55	155,347.32	133,520.70	110,331.14	
	Domingo	5	111,504.65	95,488.39	84,393.47	78,590.61	79,875.86	84,514.23	93,409.07	70,847.62	90,348.82	106,337.42	116,819.45	128,600.47	138,438.09	140,607.30	137,875.33	134,483.66	132,460.38	142,402.35	155,887.92	169,234.24	161,133.33	146,162.54	120,779.42	92,566.64	
	Festivo	1	103,538.62	88,606.36	79,634.30	72,706.09	75,605.30	82,418.92	92,792.09	74,431.94	92,366.79	98,275.87	98,697.02	110,913.20	122,636.09	125,721.99	123,627.56	122,539.64	120,928.87	129,444.37	139,756.96	146,091.63	133,643.75	127,108.61	119,231.11	105,295.33	
Abr	Ordinario	20	122,497.38	107,408.99	99,334.44	99,022.77	113,843.63	163,879.29	196,446.01	169,681.81	188,251.42	201,813.02	224,016.97	239,698.38	237,828.59	236,698.38	244,375.08	245,998.02	236,863.72	235,082.18	242,932.42	249,448.70	230,698.11	203,054.68	158,388.28	132,475.54	129,614,333.25
	Sábado	4	131,023.20	115,785.66	102,139.22	98,574.78	107,785.66	127,025.16	163,300.05	161,073.08	183,990.77	212,257.11	230,071.06	241,707.20	240,335.61	229,095.69	222,924.73	216,775.94	212,414.49	224,052.25	237,065.73	234,647.99	213,944.74	188,598.43	157,071.96	127,882.11	
	Domingo	4	127,153.85	108,891.56	96,649.86	90,087.21	90,932.23	96,818.33	110,910.75	91,092.45	113,309.57	129,751.19	145,093.72	162,599.28	169,245.32	170,441.99	163,694.60	161,464.90	158,902.08	171,247.85	189,979.60	195,902.17	187,141.29	168,195.81	140,286.90	106,139.72	
	Festivo	2	128,881.36	111,265.41	98,371.30	90,771.64	90,692.43	95,777.05	108,192.12	88,450.36	111,587.52	132,327.97	153,073.49	171,869.24	179,760.00	183,941.61	181,566.33	180,865.64	176,746.83	185,800.08	205,920.23	217,930.13	209,888.81	186,434.16	149,704.41	108,896.75	
May	Ordinario	19	99,546.37	81,129.40	71,396.97	67,725.53	66,158.12	74,017.59	98,901.45	96,021.54	129,900.14	151,040.17	169,532.61	190,110.48	205,234.91	195,833.48	181,912.65	172,508.08	163,278.67	170,925.94	189,622.42	199,918.68	180,590.85	156,877.64	122,513.07	97,627.20	116,745,809.24
	Sábado	5	65,508.15	55,577.85	48,308.67	49,455.27	66,429.31	96,187.90	149,388.56	152,116.73	181,426.08	196,413.29	217,073.06	244,284.51	259,130.52	247,671.90	252,035.95	235,964.14	225,764.34	241,832.70	262,011.83	233,296.12	197,312.53	139,284.46	88,592.43		
	Domingo	5	82,610.96	70,678.13	62,419.69	62,298.36	87,749.84	124,024.69	187,843.37	199,628.29	231,986.10	243,886.38	266,347.94	291,012.85	302,790.42	286,778.31	279,176.88	276,952.98	261,321.14	249,615.67	268,313.67	289,338.88	252,945.80	212,728.04	159,896.35	107,944.64	
	Festivo	2	93,558.97	75,511.72	66,698.89	66,132.39	82,520.59	105,726.36	151,488.62	155,277.68	183,990.77	202,581.89	225,253.00	247,150.41	252,528.78	241,173.51	237,780.30	236,799.05	220,472.63	209,198.62	227,802.17	244,311.70	219,395.68	188,540.30	151,225.20	98,781.08	
Jun	Ordinario	19	126,298.32	109,995.82	100,746.67	100,971.90	111,518.58	142,956.56	178,640.11	166,696.27	191,901.93	204,791.81	225,152.46	243,322.29	249,297.58	246,271.81	250,646.33	250,661.54	240,440.16	237,685.80	241,979.55	250,043.60	229,801.55	201,456.10	162,022.38	136,726.93	128,278,473.58
	Sábado	4	130,896.96	112,114.80	103,306.64	98,278.05	106,551.69	121,763.39	154,030.87	141,554.41	168,225.85	187,367.66	204,863.39	216,973.45	214,722.69	205,690.18	202,381.76	205,223.12	201,585.53	214,259.24	223,661.87	231,153.38	211,363.40	184,368.27	155,275.68	128,319.54	
	Domingo	4	130,270.27	113,023.56	99,950.71	92,738.23	92,948.66	98,233.39	109,063.64	87,684.65	108,230.17	126,859.50	140,555.66	158,234.85	170,647.14	175,873.83	173,485.69	169,425.39	163,720.09	172,972.24	182,752.44	196,573.03	182,345.35	163,305.81	139,621.25	111,664.03	
	Festivo	3	119,360.90	104,300.16	93,714.15	89,127.26	92,447.02	98,042.98	113,008.46	96,638.51	128,675.50	141,676.61	163,759.64	185,472.43	202,902.14	198,046.83	188,395.60	184,095.65	175,954.48	192,277.35	212,359.88	223,834.97	206,798.79	173,856.46	147,365.49	115,066.38	
Jul	Ordinario	22	111,395.06	95,549.34	86,511.81	84,800.99	93,713.58	130,766.24	161,606.47	138,969.21	158,776.69	171,522.01	192,496.92	208,658.73	210,656.08	208,185.24	214,866.40	215,533.32	205,516.04	200,823.24	230,805.36	217,893.05	200,424.59	177,319.11	138,752.09	113,949.50	114,636,397.99
	Sábado	4	94,480.72	78,200.28	70,254.73	66,910.17	73,361.99	87,097.96	114,925.82	105,411.87	133,335.59	151,121.77	171,404.88	185,444.05	185,194.13	179,146.97	175,847.97	175,519.73	173,389.52	181,396.50	185,139.45	197,066.65	179,219.24	156,611.09	129,077.56	104,711.86	
	Domingo	4	104,995.13	89,480.85	77,598.27	70,866.60	72,472.09	76,677.51	86,786.57	65,230.88	87,473.84	105,708.97	122,809.85	142,099.81	153,112.58	157,123.61	154,991.51	152,923.85	151,638.96	162,296.56	166,260.70	177,591.19	162,160.38	147,494.63	123,315.48	103,027.65	
	Festivo	1	93,016.27	77,028.30	62,098.39	57,687.72	60,148.63	68,814.67	85,410.85	67,324.32	90,237.01	110,201.63	127,261.84	145,475.12	153,408.25	155,020.50	155,068.49	157,310.47	148,643.07	157,128.15	160,220.46	172,904.23	162,674.31	145,243.93	121,126.91	94,870.99	
Ago	Ordinario	19	116,018.31	101,434.98	93,375.27	92,247.19	103,398.42	145,002.07	179,527.26	156,646.53	175,013.78	188,529.83	210,605.19	226,529.86	226,908.65	226,226.34	232,686.59	232,735.20	221,656.47	216,201.90	222,583.57	235,267.62	218,290.38	192,127.30	151,223.13	127,383.10	122,306,651.16

TABLA 8.2 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N°2 enero 01 a diciembre 31 de 2027, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	19	115,710.32	101,957.94	93,538.94	91,675.17	97,686.29	124,543.34	151,353.30	149,962.64	168,398.85	177,740.79	195,146.04	210,515.53	217,785.32	219,226.72	226,676.18	228,651.65	221,620.89	196,547.55	202,435.01	207,637.93	194,389.63	174,017.31	138,989.14	120,528.20	113,546,920.63
	Sábado	5	110,346.05	96,453.50	87,470.25	83,063.78	89,294.71	102,528.35	121,151.68	120,428.82	141,436.99	157,881.09	170,247.53	182,838.35	183,595.93	183,214.88	180,339.79	179,850.68	180,792.13	164,651.40	179,488.34	182,664.50	168,189.72	149,261.39	128,658.13	105,364.25	
	Domingo	5	111,200.19	95,703.30	84,804.68	78,266.48	79,855.60	85,888.58	94,614.89	88,121.04	103,211.26	117,955.18	129,514.78	146,432.44	157,280.38	164,158.13	163,826.08	162,031.11	160,409.95	146,538.02	160,765.96	169,217.27	158,885.59	141,021.15	117,278.35	89,092.62	
Feb	Festivo	2	90,234.56	81,366.75	71,366.06	65,984.81	66,237.57	71,995.24	72,167.40	58,277.00	67,545.35	78,802.66	93,047.08	109,928.48	124,175.92	130,141.20	130,476.79	126,697.67	125,363.85	113,936.16	136,172.36	143,705.64	133,975.90	118,284.19	96,870.32	74,514.48	137,813,340.52
	Ordinario	20	142,727.67	127,519.34	119,498.97	118,620.55	132,857.02	181,222.63	212,287.64	203,982.92	225,744.81	240,007.50	262,927.22	277,665.37	277,756.19	277,011.38	283,408.41	284,727.88	275,364.78	243,227.74	243,071.46	255,318.08	238,648.10	208,989.85	165,379.64	142,613.71	
	Sábado	4	145,400.79	128,442.64	117,247.55	113,283.47	119,871.57	137,437.93	166,364.21	176,787.25	208,205.21	229,041.84	248,551.65	259,736.59	258,748.80	251,286.98	245,146.38	242,498.03	237,796.95	219,930.28	230,045.37	237,746.13	219,326.63	194,868.42	167,985.04	142,380.91	
Mar	Domingo	4	143,518.80	125,387.63	114,268.27	108,837.66	109,750.36	116,593.88	130,257.06	128,468.55	152,135.90	170,916.83	188,017.59	205,572.78	216,569.77	214,789.84	207,581.45	205,676.22	203,761.77	187,577.46	199,924.04	220,613.63	211,818.42	194,467.72	163,726.24	132,078.38	104,893,002.43
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ordinario	20	113,341.39	99,310.30	91,432.50	89,602.14	94,827.59	126,965.08	148,993.76	143,269.29	160,204.22	171,791.01	187,948.13	199,130.16	199,377.44	200,759.21	207,546.73	210,244.46	202,922.81	171,734.18	169,444.99	180,459.21	170,018.36	152,988.78	126,966.12	113,642.51	
Abr	Sábado	4	107,964.46	92,967.50	83,944.95	79,151.77	81,136.25	88,965.32	103,584.76	107,605.08	128,822.66	143,864.25	159,962.86	168,281.51	168,767.99	165,952.95	166,147.67	165,682.08	162,996.87	151,477.01	157,885.28	157,471.24	145,968.14	131,697.33	115,232.86	97,195.14	118,947,062.86
	Domingo	4	105,494.67	92,184.73	82,264.73	77,269.53	77,995.09	81,161.02	87,758.31	82,461.49	97,524.38	109,894.84	117,429.87	126,403.16	134,924.32	138,259.37	137,817.40	135,862.74	134,731.70	120,553.12	130,382.43	140,930.04	135,793.05	125,239.22	105,013.35	81,956.08	
	Festivo	3	96,957.17	84,721.67	77,103.48	70,388.22	72,782.22	77,741.25	86,180.91	86,701.17	99,637.10	99,924.33	95,251.00	103,471.73	113,006.32	117,782.38	117,866.63	118,276.85	117,976.55	102,414.40	108,661.63	111,378.90	100,953.45	100,848.44	93,552.03		
May	Ordinario	22	111,767.55	98,873.67	91,876.99	91,489.55	103,887.38	147,957.92	174,706.73	164,771.58	179,202.41	190,417.14	209,127.69	221,127.08	219,061.71	219,738.77	228,191.64	230,335.82	222,557.79	198,126.99	203,292.10	208,650.50	193,760.52	171,131.50	133,367.27	113,022.66	106,819,398.09
	Sábado	4	119,958.46	107,505.13	95,121.25	91,683.57	98,874.67	115,729.76	147,326.36	160,960.53	186,055.94	203,280.86	217,161.93	226,643.88	224,511.94	214,999.56	211,393.66	206,263.29	203,522.08	191,517.55	201,581.76	197,794.05	179,824.42	159,436.99	133,301.54	108,852.30	
	Domingo	4	115,356.24	99,813.23	89,159.99	83,360.82	83,602.10	88,470.27	100,309.76	97,102.27	114,499.13	126,288.05	138,621.39	153,528.66	158,654.28	160,539.39	155,516.97	155,243.24	154,155.02	142,838.94	157,665.59	160,852.28	154,868.37	140,195.33	118,017.68	89,357.84	
Jun	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,724,088.90
	Ordinario	19	90,690.45	73,819.68	64,953.02	61,046.13	55,625.49	53,551.45	71,946.58	87,920.81	119,534.24	139,354.29	154,035.24	171,976.08	188,155.22	180,043.98	164,864.14	154,841.03	146,741.19	133,463.58	151,035.16	159,992.69	144,243.32	125,599.91	99,117.96	79,637.97	
	Sábado	4	53,036.38	45,739.06	40,252.75	42,449.72	59,196.45	88,540.05	139,151.93	157,722.78	180,477.40	192,242.99	209,981.31	235,658.01	250,982.09	242,142.40	250,455.27	249,206.33	236,684.02	200,841.88	215,537.84	236,089.61	209,402.72	175,946.20	120,009.38	71,876.40	
Jul	Domingo	5	72,477.72	63,715.11	57,695.68	60,232.60	87,434.86	127,702.94	193,545.52	224,754.10	252,745.82	259,980.31	279,805.97	302,655.42	314,076.99	298,388.24	292,402.50	291,317.43	276,228.08	238,616.23	253,777.97	272,129.31	235,479.08	196,112.88	145,735.03	96,473.78	85,800,295.73
	Festivo	3	85,548.64	70,010.46	62,449.13	62,920.36	79,781.41	103,475.87	149,617.28	172,447.20	196,399.45	210,891.24	230,726.32	248,948.70	251,744.18	240,297.49	239,573.33	240,295.37	224,905.20	188,326.25	202,941.19	216,458.57	192,993.82	165,296.43	132,759.32	86,488.08	
	Ordinario	21	117,079.46	103,122.58	94,960.37	95,173.94	103,169.13	129,138.26	158,554.73	162,976.93	184,301.25	194,616.28	211,336.02	226,091.43	231,389.72	229,979.33	235,414.85	236,085.79	227,380.12	201,816.09	204,261.95	210,352.47	193,792.29	170,695.29	138,651.62	118,972.62	
Ago	Sábado	4	120,889.58	104,524.33	97,221.20	92,580.42	98,526.95	110,878.55	138,102.24	141,192.71	161,964.44	177,499.83	192,005.94	201,051.84	197,902.08	191,124.30	190,989.48	195,400.59	193,152.00	182,507.04	189,601.85	195,602.02	178,713.51	157,178.71	133,779.84	112,517.42	86,838,019.06
	Domingo	4	122,395.62	107,874.87	96,223.14	89,756.31	89,391.50	93,325.53	101,214.29	96,848.49	112,100.32	126,126.34	136,991.37	152,364.53	162,761.46	169,122.50	169,898.69	167,586.71	162,081.56	146,464.64	153,309.80	165,048.10	153,743.28	138,767.32	120,527.12	97,673.17	
	Festivo	1	112,217.32	99,805.72	90,636.71	86,556.71	89,095.65	93,783.55	106,367.36	107,382.31	135,458.52	143,472.17	162,198.06	179,740.87	194,197.35	189,245.30	181,617.33	179,243.99	171,927.44	165,142.45	182,517.82	189,872.44	176,069.79	147,439.37	127,625.20	100,898.28	
Sep	Ordinario	20	77,323.21	63,664.23	55,724.72	53,900.48	60,609.28	91,984.93	116,996.61	105,359.53	121,409.39	131,687.54	149,163.58	162,608.31	163,926.07	163,256.06	170,796.87	171,598.43	163,091.18	163,214.12	164,899.60	175,809.07	161,788.89	143,821.89	112,290.26	92,136.53	100,520,519.94
	Sábado	5	57,499.24	43,590.05	37,310.56	34,425.92	39,197.38	50,154.42	73,618.53	74,265.63	96,900.53	111,218.52	129,088.89	141,023.37	139,606.51	135,696.54	135,472.36	136,576.23	135,984.40	147,286.46	148,640.14	157,956.06	142,989.49	125,090.23	102,569.11	82,856.53	
	Domingo	4	69,017.39	55,920.40	45,856.95	40,151.05	41,388.11	45,139.80	53,270.02	43,548.48	61,370.15	76,031.12	90,050.64	106,537.94	115,511.52	120,074.40	120,588.89	119,901.27	120,239.47	134,706.54	134,947.52	141,088.40	127,570.70	117,248.24	98,462.60	84,052.88	
Oct	Festivo	2	56,189.92	42,277.94	28,799.57	25,286.31	26,603.97	34,043.74	49,255.96	42,386.94	61,171.85	76,205.57	90,102.59	104,967.74	110,041.40	113,280.29	116,605.09	121,398.14	113,486.03	124,969.77	123,996.31	132,438.01	125,770.29	114,163.05	96,518.05	76,689.99	93,336,949.33
	Ordinario	21	69,035.00	56,813.22	49,883.03	48,707.42	58,254.90	95,885.49	124,080.15	110,726.50	124,481.13	135,507.69	154,503.84	167,001.59	165,608.81	167,191.04	174,957.46	175,531.93	165,882.10	165,976.27	170,001.04	180,763.65	167,474.42	146,212.43	112,186.26		

TABLA 8.3 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 3 enero 01 a diciembre 31 de 2028, en kWh

	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	20	89,371.42	69,462.16	58,252.11	56,630.73	75,807.18	117,984.84	162,037.44	171,837.88	204,174.68	224,845.81	252,913.39	277,317.38	286,107.56	282,320.77	287,032.73	286,925.21	275,267.36	267,862.84	267,382.69	298,376.78	273,489.75	232,446.68	176,761.25	129,596.21	135,256,055.12
	Sábado	4	93,020.07	71,412.90	58,864.11	54,215.55	65,127.41	86,170.17	119,179.75	132,538.39	169,711.92	197,627.71	220,887.66	241,074.03	244,943.64	237,285.62	227,049.87	221,931.67	217,367.42	223,765.14	252,021.40	260,439.03	236,484.63	201,333.84	162,967.01	124,483.56	
	Domingo	5	93,663.26	70,194.93	55,166.86	47,116.67	49,329.51	58,374.20	73,579.93	74,252.40	102,761.14	129,224.26	150,121.38	175,051.57	191,549.25	196,394.18	190,228.55	183,974.91	178,347.25	188,206.43	217,785.77	234,286.05	216,564.33	186,196.47	145,901.82	102,967.44	
	Festivo	2	83,542.89	66,812.82	50,624.87	41,300.88	41,034.03	47,288.43	50,717.48	41,565.99	61,967.84	83,525.16	107,364.53	133,424.91	152,667.65	156,985.04	152,061.96	145,551.34	141,514.79	154,428.63	192,371.05	205,854.64	187,853.08	158,866.78	123,507.19	87,245.75	
Feb	Ordinario	21	100,135.97	79,768.69	69,378.98	68,911.01	95,395.14	155,541.71	205,701.97	210,684.77	242,741.68	264,638.41	295,092.61	318,280.21	320,136.30	313,929.00	318,877.73	319,011.82	306,019.59	291,956.89	301,815.39	321,237.04	294,695.53	247,681.72	186,612.01	136,682.83	148,996,734.69
	Sábado	4	113,131.67	89,458.62	74,966.81	70,481.67	80,449.30	102,020.57	142,327.92	165,892.49	211,793.93	241,761.20	269,567.86	287,374.42	289,422.20	274,038.26	258,337.89	250,975.95	243,100.89	248,465.71	268,744.18	283,852.52	257,497.81	221,225.59	180,987.49	141,821.42	
	Domingo	4	111,294.88	86,426.12	70,594.35	62,057.08	62,974.23	71,336.59	88,153.73	91,319.48	125,494.45	154,503.83	178,952.67	203,815.23	220,601.54	218,923.04	207,662.46	201,960.16	196,137.31	202,467.11	228,280.74	258,627.24	244,049.47	214,879.45	168,181.91	120,877.63	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	22	84,714.95	64,651.56	53,969.57	52,875.30	72,903.72	121,590.20	164,644.99	174,200.09	204,225.18	224,412.67	250,533.48	271,351.68	274,265.34	268,969.96	272,885.17	273,487.86	262,441.46	250,649.11	259,811.70	276,507.08	253,960.72	215,176.75	165,123.95	121,499.59	132,778,332.20
	Sábado	4	89,972.73	67,580.44	54,836.40	50,232.55	58,749.84	77,416.78	109,793.78	128,444.73	166,558.34	192,070.45	216,974.60	233,570.94	235,793.54	224,846.52	216,149.01	210,905.93	204,240.32	212,988.37	232,102.55	241,342.63	218,087.42	187,131.37	152,175.96	116,733.39	
	Domingo	4	88,586.14	66,817.51	52,267.06	45,071.25	47,205.22	55,039.01	68,991.48	74,435.59	104,845.58	130,263.91	148,257.78	167,490.23	180,838.05	180,815.57	173,562.01	166,963.32	162,130.46	171,031.79	194,106.83	214,535.47	200,038.82	174,368.43	136,168.68	95,282.08	
	Festivo	1	76,302.95	54,746.77	42,597.36	35,744.41	40,070.83	49,771.47	65,437.04	74,272.47	103,686.52	118,923.26	130,045.82	150,779.63	166,712.00	166,305.13	158,571.71	155,319.28	151,147.17	162,113.63	181,768.44	192,634.17	171,589.96	150,377.03	125,197.04	96,229.08	
Abr	Ordinario	18	89,066.54	69,951.94	60,067.72	60,197.30	85,111.03	140,595.82	187,127.91	196,090.30	224,568.08	245,247.22	272,768.28	294,716.33	296,607.55	290,585.79	294,916.00	294,095.66	280,788.59	273,527.26	291,249.74	301,761.03	275,095.00	232,295.27	173,548.28	125,848.71	138,334,782.55
	Sábado	5	100,709.07	80,954.83	65,630.00	61,449.23	73,391.23	95,633.87	136,809.47	164,011.02	205,235.84	233,312.06	257,880.08	276,906.26	280,203.13	264,832.07	252,051.27	242,969.29	235,091.66	244,470.42	268,368.52	273,024.21	245,451.73	210,264.27	168,743.18	127,620.97	
	Domingo	5	98,807.60	75,353.78	60,249.80	52,542.14	54,128.13	61,291.07	78,654.79	85,984.34	118,628.07	144,659.50	167,175.63	190,820.69	204,494.77	204,364.53	193,670.62	187,577.14	181,609.06	192,333.80	224,050.72	238,955.77	232,386.47	191,685.89	149,748.01	103,798.88	
	Festivo	2	99,420.66	76,108.55	60,592.87	52,499.29	53,726.49	60,684.06	79,176.52	86,307.42	119,521.11	147,997.76	173,149.72	196,578.33	208,487.20	208,131.11	197,828.33	191,762.49	185,551.28	195,924.53	228,415.58	245,402.78	229,757.41	196,841.89	150,667.87	101,049.66	
May	Ordinario	21	88,093.62	46,022.19	34,544.95	32,195.41	44,232.76	61,877.50	103,717.78	132,051.24	175,093.27	204,265.03	228,976.87	254,479.78	269,499.90	256,255.25	241,393.43	230,273.96	218,245.83	223,234.15	250,504.41	264,194.35	236,292.51	194,887.83	143,979.18	96,329.58	131,176,646.95
	Sábado	4	48,022.15	31,359.40	21,944.46	23,384.32	46,338.83	81,277.97	141,754.72	173,226.60	211,084.34	235,912.44	262,760.61	292,330.37	307,055.26	292,604.05	288,400.12	283,218.67	269,153.85	261,305.31	286,816.35	307,862.88	272,767.85	222,010.03	153,589.83	93,587.99	
	Domingo	4	58,712.24	39,757.19	30,364.35	32,431.63	58,065.33	96,563.97	161,953.96	196,620.76	235,501.98	258,218.58	285,544.79	314,440.69	328,448.10	314,946.19	306,475.70	299,574.32	283,408.61	275,366.51	302,276.16	323,287.84	284,293.63	233,666.87	168,489.50	105,534.68	
	Festivo	2	67,230.75	44,163.02	32,118.19	31,223.87	48,338.27	70,234.68	119,649.49	151,104.26	187,745.93	215,110.87	244,646.16	271,072.45	282,599.06	268,071.95	259,343.79	255,047.01	239,377.55	233,601.63	262,103.71	279,460.83	249,164.66	205,610.14	153,979.27	102,170.16	
Jun	Ordinario	20	88,614.52	68,387.44	57,240.45	57,459.28	78,368.05	117,341.70	166,372.41	188,151.12	223,683.21	244,678.87	272,312.33	297,314.07	305,705.85	297,929.16	300,630.89	299,158.22	286,195.46	276,391.22	286,426.72	302,922.79	275,511.09	232,117.95	176,367.87	128,331.65	139,475,655.45
	Sábado	4	102,000.61	78,215.77	66,603.71	61,827.85	73,621.54	93,714.34	135,440.14	155,368.34	193,920.61	220,999.50	246,084.60	262,641.54	262,671.24	248,088.87	238,889.68	237,228.26	230,346.74	239,070.50	256,406.27	271,795.34	244,768.66	209,400.17	168,741.48	130,165.03	
	Domingo	4	103,450.06	80,087.00	63,944.18	55,572.06	56,776.53	62,463.35	79,541.78	87,073.83	117,086.87	143,307.45	164,008.95	187,491.52	202,568.75	204,662.99	197,325.14	190,885.77	182,368.13	191,320.64	210,185.02	228,648.42	210,189.88	182,693.51	147,004.72	107,251.39	
	Festivo	2	87,869.35	67,751.70	54,220.71	48,738.38	54,136.24	62,132.58	81,538.06	93,565.23	133,642.80	155,914.54	185,225.58	214,333.80	233,972.46	225,906.09	211,405.74	203,318.63	194,294.25	209,668.65	240,313.74	257,349.68	234,175.92	190,523.98	148,920.29	104,942.46	
Jul	Ordinario	19	78,365.59	58,245.57	47,184.17	45,568.40	66,579.65	113,554.07	158,680.11	169,282.59	199,627.44	220,821.64	249,265.74	272,454.55	275,670.32	269,072.65	274,265.49	273,395.47	260,527.99	248,498.37	256,593.13	279,590.08	254,956.76	215,665.79	160,833.73	111,446.74	127,479,809.26
	Sábado	5	72,655.73	50,493.84	39,120.14	35,370.29	45,754.29	65,236.90	103,699.13	127,634.28	167,454.49	193,694.80	220,049.59	239,699.69	239,520.34	227,858.55	218,452.68	214,503.18	213,485.87	223,227.46	245,243.85	220,699.88	188,039.76	148,107.30	109,769.28		
	Domingo	5	81,188.93	58,386.39	43,593.99	35,878.96	37,803.37	44,786.54	60,512.05	67,907.94	99,632.63	127,200.11	150,928.39	175,676.63	189,455.39	190,841.82	184,812.74	179,499.03	175,062.89	182,866.49	194,928.57	217,172.86	197,812.43	173,040.86	135,063.00	100,198.81	
	Festivo	2	69,472.58	46,842.02	29,842.42	24,733.13	28,760.02	39,366.36	61,684.24	71,600.24	105,852.33	133,543.94	159,801.80	185,080.62	196,728.30	194,751.90	188,674.66	187,411.47	176,658.08	181,320.65	194,013.84	219,202.95	203,547.32	174,855.46	137,068.23	98,223.60	
Ago	Ordinario	21	73,541.15	47,542.27	44,825.55	43,828.34	67,225.93	119,209.36	166,732.66	174,805.69	202,738.38	223,697.98	252,129.98	274,408.04	276,294.62	271,171.96.9											

TABLA 8.4 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N°4 enero 01 a diciembre 31 de 2029, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	118,757.34	102,891.79	94,097.32	92,952.77	107,398.68	141,025.88	176,289.80	180,693.88	206,478.42	222,735.78	245,105.77	264,472.10	271,295.11	267,811.39	270,953.17	270,599.39	261,389.46	260,296.25	275,892.88	284,509.72	264,363.59	232,173.39	187,907.18	151,567.68	143,093,768.16
	Sábado	4	121,163.73	103,958.37	94,056.20	90,471.33	99,400.80	116,168.19	142,801.72	150,464.67	180,403.20	202,658.95	221,413.97	237,399.90	240,768.63	234,029.81	225,465.93	221,036.09	216,744.81	226,892.85	249,375.16	255,986.44	236,709.91	208,461.50	177,559.99	146,761.71	
	Domingo	4	121,368.45	102,682.39	90,765.59	84,468.25	86,270.96	93,413.19	105,731.29	103,235.72	126,484.70	147,987.63	164,980.41	184,782.25	197,772.45	201,105.61	195,652.71	190,483.77	185,767.21	197,909.63	221,575.70	234,675.01	220,439.15	196,128.67	163,892.73	129,850.20	
	Festivo	2	114,742.55	101,406.29	88,610.57	81,121.09	80,953.62	85,683.48	88,765.62	78,441.97	95,090.32	112,645.76	131,793.70	152,475.52	167,658.69	170,473.89	166,096.54	160,846.91	157,480.91	172,193.40	202,359.04	212,863.25	198,177.82	174,837.08	146,669.85	117,924.27	
Feb	Ordinario	20	138,817.22	122,107.87	113,548.01	113,229.26	133,769.65	182,819.56	223,689.69	224,632.25	250,962.36	268,772.53	293,637.53	312,723.11	314,241.74	308,769.55	312,183.02	312,201.95	301,884.53	295,386.06	304,455.75	320,375.27	298,393.52	260,799.63	210,380.42	169,816.07	155,121,401.59
	Sábado	4	148,018.19	128,972.90	117,397.80	114,255.69	124,021.82	144,939.06	179,006.45	194,126.73	230,756.99	254,802.04	277,698.37	292,820.13	294,481.60	282,046.76	270,328.08	264,585.34	257,704.52	265,092.23	281,509.86	293,979.83	272,073.88	241,538.63	207,197.89	173,539.89	
	Domingo	4	147,050.55	126,859.68	114,127.90	107,686.03	109,690.83	117,994.03	133,917.41	135,243.96	164,414.93	188,429.71	208,762.76	228,762.17	241,574.88	238,934.85	228,877.02	223,864.71	218,640.14	228,015.01	248,959.46	272,540.24	259,459.32	234,422.73	195,984.68	157,259.92	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	19	120,918.43	104,899.21	96,426.54	95,725.74	111,698.73	152,362.81	187,624.50	191,818.75	215,924.13	231,899.78	253,372.04	270,504.63	272,532.30	267,652.35	270,310.68	270,508.16	261,654.09	257,183.05	265,312.35	278,827.18	259,986.12	228,763.46	187,345.41	152,042.41	143,151,749.06
	Sábado	5	125,124.25	107,150.39	96,965.01	93,524.25	101,136.89	116,882.18	144,026.94	156,394.94	187,986.18	208,690.80	229,104.83	242,624.25	244,317.35	234,943.99	226,993.96	221,958.18	216,397.16	227,194.27	243,111.84	251,219.59	232,140.62	206,373.19	177,130.92	147,673.33	
	Domingo	4	123,782.76	106,068.24	94,460.31	88,632.60	90,551.54	97,231.80	108,847.19	110,708.86	135,878.54	156,850.47	171,808.66	187,729.90	198,372.08	197,616.27	190,900.17	185,213.34	181,245.41	192,733.37	212,238.84	229,244.76	216,760.94	195,130.16	163,570.49	130,018.28	
	Festivo	3	114,783.49	97,240.72	87,406.62	82,145.13	85,645.27	93,977.80	106,686.79	110,216.46	149,485.85	160,427.35	177,930.30	190,950.04	189,689.02	182,773.61	179,596.67	175,892.96	189,213.21	206,102.70	216,015.53	198,586.55	179,783.11	156,704.17	131,560.92		
Abr	Ordinario	21	118,751.11	103,631.35	95,827.59	95,956.04	114,703.78	158,369.39	195,225.38	199,311.11	222,319.90	238,442.41	260,391.49	278,047.77	279,670.12	274,284.79	276,927.42	276,052.23	265,743.60	265,022.20	279,327.98	287,707.39	266,215.09	232,834.68	186,238.00	149,225.62	146,075,740.50
	Sábado	4	126,780.28	110,022.77	99,123.57	96,061.04	106,021.77	123,839.85	156,392.92	174,232.08	207,039.63	229,393.07	249,385.69	264,367.92	267,054.76	254,804.15	244,445.93	237,334.19	230,685.32	242,437.54	261,370.54	265,497.45	243,950.56	215,511.89	182,190.37	149,548.32	
	Domingo	5	125,800.93	107,234.48	95,483.49	89,575.11	91,310.64	97,464.53	111,669.28	114,791.80	141,187.70	162,657.26	180,682.01	199,224.23	209,788.66	209,181.61	200,580.81	195,006.30	189,870.01	202,481.10	227,751.70	240,131.78	226,560.42	207,133.44	167,880.65	131,356.25	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
May	Ordinario	21	105,718.31	88,234.70	79,095.73	77,343.89	86,237.15	100,868.12	134,875.20	154,413.73	188,624.74	211,374.02	231,171.27	251,626.06	263,610.97	252,983.56	241,375.65	232,695.01	223,035.14	230,977.58	252,456.57	263,615.36	241,035.44	208,347.67	167,005.45	129,854.76	141,732,458.70
	Sábado	4	90,604.18	77,004.23	69,460.77	70,436.85	88,570.98	115,658.18	163,728.83	186,429.79	217,261.91	237,129.79	258,579.17	282,142.14	293,651.16	281,719.32	277,667.25	273,165.68	261,791.11	260,145.07	280,009.78	296,333.21	268,663.15	228,627.31	175,074.49	127,713.02	
	Domingo	4	98,854.36	83,372.12	75,768.82	77,124.35	96,702.65	125,804.83	176,072.89	199,821.40	231,454.18	250,267.01	271,890.31	294,460.00	305,143.35	293,962.50	286,384.82	280,795.70	268,188.79	267,353.26	289,132.55	305,379.95	274,981.54	235,267.55	184,572.65	135,719.93	
	Festivo	2	103,570.62	85,478.38	75,697.74	74,779.04	87,694.56	104,167.73	141,751.41	162,540.47	191,951.72	214,404.11	237,815.16	258,378.46	267,783.62	256,491.12	248,595.22	244,519.78	232,454.15	233,320.58	256,563.93	270,611.67	247,118.09	212,773.90	172,157.68	131,475.83	
Jun	Ordinario	19	123,470.61	107,275.92	98,488.59	98,709.82	114,859.75	146,733.54	186,307.09	200,448.17	228,676.52	245,221.70	267,508.68	287,668.08	294,127.31	287,568.53	289,171.96	287,772.58	277,468.44	274,362.64	282,488.42	295,795.08	273,642.25	239,252.63	194,012.36	156,414.25	148,059,218.61
	Sábado	5	132,926.56	114,105.34	104,730.07	101,014.45	110,940.04	127,300.84	160,731.16	173,932.08	205,490.23	227,329.30	247,401.69	261,122.21	261,570.73	249,678.59	241,269.55	239,234.41	233,558.84	244,272.79	258,249.81	270,642.50	249,257.66	202,276.76	187,227.51	155,775.02	
	Domingo	4	133,005.23	114,343.77	101,642.33	95,083.17	96,257.38	101,117.10	115,316.97	118,500.53	143,420.73	165,062.92	181,810.82	200,095.10	212,105.78	213,399.66	206,381.01	200,781.28	194,406.03	206,266.37	221,512.77	236,645.90	221,512.77	199,167.88	169,966.12	137,968.48	
	Festivo	2	121,130.13	104,893.14	94,166.56	89,841.75	94,232.55	100,594.68	116,143.52	122,529.83	154,247.01	173,323.20	196,733.84	220,314.97	236,251.25	230,268.18	218,507.18	211,573.37	204,497.76	220,347.06	244,512.86	259,248.67	240,425.53	205,861.64	171,610.79	136,186.64	
Jul	Ordinario	20	118,597.44	102,500.37	93,708.65	92,544.68	108,490.85	146,514.07	182,950.17	188,273.95	212,584.49	229,218.24	252,001.34	270,400.86	272,898.96	267,222.84	271,018.44	270,435.40	260,207.65	255,121.30	261,607.03	280,329.04	260,444.64	229,263.29	184,911.66	146,911.76	143,374,560.09
	Sábado	4	114,277.61	96,576.00	87,400.62	84,427.67	92,974.81	108,912.65	139,854.65	156,044.61	188,331.73	209,587.60	230,548.48	245,722.47	245,836.46	236,200.58	227,854.27	220,017.19	227,556.50	235,612.76	253,682.30	234,033.17	207,952.92	154,379.22	144,585.54		
	Domingo	5	120,705.83	102,528.54	90,654.55	84,418.20	86,002.48	91,481.95	104,137.13	106,987.30	132,795.68	154,957.01	174,029.07	193,702.43	204,805.61	205,643.49	200,158.35	195,614.99	191,717.06	202,133.49	212,689.62	231,404.73	216,025.29	195,736.80	164,905.61	136,255.55	
	Festivo	2	112,249.92	94,387.59	80,877.57	76,755.50	80,207.27	88,767.21	106,236.04	111,267.03	138,802.07	161,687.73	182,667.70	203,029.89	212,843.41	210,660.16	204,948.94	202,957.58	194,450.22	202,761.44	213,792.60	234,177.20	221,078.07	197,251.44	166,173.60	134,206.36	
Ago	Ordinario	21	114,818.02	99,731.39	91,826.29	91,184.47	108,819.93	150,322.80	188,493.86	191,968.39	214,551.63	230,970.21	253,553.73	271,497.39	273,090.42	268,463.42	271,972.62	271,436.85	261,180.21	257,138.99	268,271.87	282,507.96	262,872.59	230,229.06	184,754.34	147,73	

TABLA 8.5 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 5 enero 01 a diciembre 31 de 2030, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	179,040.83	162,911.53	153,976.37	152,828.50	168,262.97	202,600.74	238,614.53	241,398.74	267,840.52	284,830.32	307,736.05	327,579.85	334,462.46	330,695.37	333,692.07	333,270.12	323,840.99	325,792.00	341,598.04	350,408.54	329,757.30	296,532.08	251,535.83	213,542.39	189,508,124.45
	Sábado	4	182,711.14	165,086.21	154,977.13	151,360.97	160,460.45	177,623.42	204,947.29	211,218.38	241,915.50	264,644.82	284,074.47	300,382.89	303,861.87	296,676.03	287,845.19	283,295.85	278,596.80	292,049.10	314,635.76	321,314.19	301,531.82	272,809.59	241,318.16	209,859.93	
	Domingo	4	182,781.13	163,712.08	151,545.04	145,182.35	146,972.71	154,252.56	166,853.33	162,691.96	186,649.06	208,716.16	226,116.57	246,174.59	259,260.27	262,278.25	256,538.29	251,278.75	246,383.65	261,820.83	285,776.44	299,314.60	284,935.78	260,209.20	227,452.86	192,830.26	
	Festivo	2	176,032.55	162,331.77	149,318.28	141,718.63	141,481.00	146,203.57	149,519.54	137,439.79	154,675.98	172,864.96	192,456.87	213,449.54	228,809.49	231,326.99	226,561.39	221,406.68	217,894.52	236,108.28	266,677.01	277,290.32	262,308.28	238,537.17	209,616.57	180,329.95	
Feb	Ordinario	20	198,817.14	181,888.32	173,215.19	172,914.36	194,545.57	244,483.64	286,092.68	285,095.61	311,811.87	330,149.54	355,463.02	374,889.98	376,421.22	370,803.25	374,233.93	374,216.65	363,721.20	360,617.81	370,124.05	386,343.19	363,861.77	325,141.98	273,873.18	231,681.79	196,811,466.90
	Sábado	4	208,932.75	189,550.84	177,822.07	174,634.27	184,627.63	205,914.01	240,648.46	254,122.94	291,367.02	315,826.69	339,122.31	354,520.73	356,177.09	343,502.03	331,524.25	325,652.66	318,628.31	329,613.19	346,286.37	358,990.37	336,698.51	305,581.66	270,591.82	236,301.16	
	Domingo	4	207,977.97	187,464.20	174,528.02	167,991.01	170,056.03	178,507.94	194,697.11	194,159.40	223,856.15	248,339.13	269,029.38	289,384.76	302,421.74	299,735.26	289,477.60	284,325.88	278,968.20	291,902.72	313,236.77	337,191.55	323,809.62	298,251.28	259,135.45	219,747.45	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	20	180,160.14	163,935.10	155,401.88	154,814.54	172,201.52	214,027.87	250,225.34	252,404.11	276,751.18	293,161.21	315,112.98	332,590.65	334,569.46	329,408.70	331,991.89	332,170.90	323,170.87	322,191.68	331,025.09	344,677.77	325,139.99	292,579.79	250,030.09	213,008.23	190,662,763.26
	Sábado	5	185,539.77	167,238.54	156,929.74	153,494.26	161,445.52	177,835.45	206,060.41	216,749.83	249,007.01	270,039.87	290,693.19	304,518.30	306,487.74	296,748.20	288,315.22	283,155.20	277,314.35	291,726.43	307,917.39	316,228.52	296,596.18	269,863.27	239,911.46	209,720.72	
	Domingo	5	184,037.86	165,834.20	154,151.98	148,184.26	150,182.11	157,088.68	169,227.93	169,361.21	195,192.87	216,755.86	232,270.24	248,569.39	259,437.99	258,642.78	251,629.91	245,641.05	241,429.28	256,560.75	276,415.51	293,669.26	280,713.06	258,280.63	225,901.95	191,747.85	
	Festivo	1	174,865.50	157,004.92	146,974.03	141,666.65	145,323.19	153,894.96	166,949.13	168,648.42	194,130.83	209,575.78	221,597.13	239,909.18	253,272.03	251,703.55	244,373.93	240,823.41	236,791.13	253,470.05	271,177.06	282,007.31	264,179.91	244,192.98	219,620.61	193,275.39	
Abr	Ordinario	20	181,148.48	165,663.01	157,681.11	157,845.33	177,954.60	222,818.44	260,851.42	263,438.25	287,137.23	303,970.43	326,562.04	344,769.01	346,443.88	340,730.47	343,344.50	342,422.61	331,891.17	334,173.64	349,105.42	357,730.44	335,517.37	300,557.24	252,706.66	213,633.01	191,948,395.63
	Sábado	4	189,950.40	173,576.59	161,574.42	158,472.69	168,801.65	187,136.12	220,646.66	237,152.40	270,798.02	293,826.65	314,451.39	329,848.28	332,665.27	320,189.95	309,175.74	301,979.59	295,123.56	310,185.97	329,711.26	334,096.50	311,930.95	282,584.17	248,386.59	214,908.98	
	Domingo	4	189,144.24	170,100.92	158,002.56	151,923.00	153,735.31	160,162.79	174,819.86	176,576.66	203,875.18	226,076.38	244,506.26	263,346.34	274,255.31	273,594.02	264,649.63	255,886.14	253,524.03	269,578.26	295,376.21	308,196.23	294,010.04	268,366.97	233,512.02	196,095.24	
	Festivo	2	189,363.84	170,389.41	158,213.95	152,071.52	153,752.88	160,071.25	174,899.71	176,566.20	204,023.72	226,434.20	245,232.33	264,080.29	274,741.66	274,163.98	265,289.28	259,623.80	254,263.47	270,332.24	296,209.11	309,399.26	295,324.15	269,539.14	233,983.13	196,172.76	
May	Ordinario	22	154,597.27	137,003.45	127,833.46	126,235.15	137,035.25	154,620.66	189,861.41	206,642.09	240,559.12	263,482.67	284,048.87	304,696.32	315,953.39	305,472.21	294,761.72	286,540.30	276,679.52	287,130.84	308,502.63	319,763.25	296,704.59	262,674.32	219,992.87	180,978.07	179,863,416.24
	Sábado	4	142,415.32	128,200.08	120,253.47	120,920.53	138,934.36	166,144.45	213,962.60	234,347.68	265,929.89	286,328.94	308,156.51	331,381.90	342,183.21	329,901.32	325,146.48	320,479.11	309,288.07	311,829.21	331,906.25	347,525.62	319,872.44	279,973.95	227,074.51	180,065.40	
	Domingo	4	149,773.01	133,655.68	125,501.54	126,250.26	144,737.99	172,314.53	220,691.94	241,686.26	273,820.08	293,556.35	315,363.95	337,916.84	348,560.50	337,678.29	329,529.63	323,463.66	311,275.58	314,821.90	336,895.07	352,992.80	323,423.61	284,286.80	234,234.73	185,859.34	
	Festivo	1	152,903.21	134,481.23	124,476.88	123,251.97	135,612.66	151,389.54	187,734.21	205,745.22	235,694.47	259,101.29	282,992.76	304,244.93	314,245.72	303,357.66	295,153.49	290,759.86	278,865.07	284,039.68	307,877.25	322,323.78	298,906.98	264,240.96	223,093.45	181,949.82	
Jun	Ordinario	18	173,054.84	156,472.71	147,454.07	147,612.40	164,967.37	197,710.04	238,342.51	251,020.63	280,000.31	297,421.29	320,437.53	341,209.94	347,759.89	340,863.28	342,233.97	340,720.77	330,060.80	324,727.68	338,995.54	352,727.68	329,943.34	294,125.29	247,701.67	207,988.25	184,427,916.70
	Sábado	5	183,473.77	164,200.64	154,497.37	150,765.72	161,117.29	178,029.69	212,446.28	224,330.13	257,015.37	279,534.36	300,221.37	314,457.37	315,029.93	302,670.04	293,655.14	291,288.86	285,255.00	299,728.99	314,212.98	326,696.92	304,668.78	274,711.65	240,672.61	208,209.69	
	Domingo	5	183,130.87	163,993.65	151,019.51	144,317.55	145,604.39	150,689.83	165,331.17	167,041.96	192,917.71	215,454.16	232,828.46	251,883.83	264,287.88	264,939.80	257,410.31	251,476.73	244,969.63	260,522.38	276,562.86	292,133.16	276,474.59	253,307.60	222,999.04	189,999.55	
	Festivo	2	171,281.36	154,561.10	143,508.46	139,055.68	143,600.99	150,053.23	166,111.03	170,837.85	203,202.50	223,232.81	247,323.55	271,612.42	288,002.69	281,961.45	269,883.35	262,663.09	255,469.58	274,761.52	299,318.02	315,069.69	295,743.95	260,526.70	225,049.27	188,587.30	
Jul	Ordinario	22	171,311.05	155,046.25	146,191.17	145,108.86	162,375.51	201,467.87	238,764.53	242,336.65	267,073.76	284,329.98	307,665.13	326,431.95	328,846.34	322,882.21	326,434.98	325,805.40	315,395.49	313,832.19	320,578.52	339,652.32	319,296.95	286,813.36	241,475.64	201,682.36	186,333,975.95
	Sábado	3	169,187.63	151,259.17	141,778.93	138,751.63	147,622.81	163,953.75	195,570.22	210,109.16	243,163.38	264,852.99	286,203.48	301,573.71	301,732.17	291,560.48	282,684.46	278,876.08	274,132.89	285,437.68	294,058.16	312,233.02	292,292.27	265,167.98	232,390.98	200,876.79	
	Domingo	4	175,043.85	156,504.72	144,369.30	138,059.09	139,687.02	145,244.66	158,306.14	159,447.54	185,762.33	208,480.05	227,932.09	247,794.04	258,990.68	259,560.51	253,479.34	248,776.65	244,473.16	258,489.52	269,799.28	289,465.78	274,110.74	253,002.58	221,340.62	191,581.67	
	Festivo	2	166,544.81	148,471.92	135,033.02	130,757.17	134,498.81	143,190.17	160,880.01	164,268.59	192,384.99	215,915.95	237,620.70	258,327.02	268,527.99	265,952.54	259,332.94	256,797.98	248,354.78	260,416.20	272,281.90	293,522.11	279,799.41	254,946.12	222,817.29	189,955.00	
Ago	Sábado																										

9 ANEXOS

CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

9.1.1 PRODUCTO 1. Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2026 a diciembre 31 de 2026

OFERENTE: _____

OFERTA PRODUCTO 1 - CURVA O PLANA				
MES	AÑO 2026			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-26	119,622,499.58	%		\$/kWh
feb-26	145,189,562.77	%		
mar-26	115,325,321.34	%		
abr-26	129,614,333.50	%		
may-26	116,745,809.08	%		
jun-26	128,278,473.38	%		
jul-26	114,636,397.67	%		
ago-26	122,306,651.46	%		
sep-26	127,851,280.00	%		
oct-26	117,629,238.30	%		
nov-26	130,926,638.06	%		
dic-26	120,650,329.68	%		
Total año	1,488,776,534.81	%		

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.1
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de marzo 2025.
4. El % puede ser diferente y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. El tope máximo para las ofertas plana es de 50.000 KWh

9.1.2 PRODUCTO 2 Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2027 a diciembre 31 de 2027

OFERENTE: _____

OFERTA PRODUCTO 2 - CURVA O PLANA				
MES	AÑO 2027			
	Energía Solicitada kWh	%	Energía Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-27	113,546,920.33	%		\$/kWh
feb-27	137,813,340.79			
mar-27	104,893,002.45			
abr-27	118,947,062.49			
may-27	106,819,398.23			
jun-27	118,724,088.71			
jul-27	85,800,296.11			
ago-27	86,838,018.83			
sep-27	100,520,520.29			
oct-27	93,336,949.67			
nov-27	106,615,721.83			
dic-27	94,139,432.54			
Total año	1,267,994,752.27			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.2
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de marzo 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. El tope para las ofertas plana es de 40.000 KWh

9.1.3 PRODUCTO 3 Oferta Curva o Plana Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2028 a diciembre 31 de 2028

OFERTA PRODUCTO 3 - CURVA O PLANA				
MES	AÑO 2028			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-28	135,256,054.85	%		\$/kWh
feb-28	148,996,734.81			
mar-28	132,778,332.24			
abr-28	138,334,782.37			
may-28	131,176,647.15			
jun-28	139,475,655.49			
jul-28	127,479,809.17			
ago-28	131,471,706.40			
sep-28	139,735,443.62			
oct-28	133,636,429.23			
nov-28	144,607,401.44			
dic-28	137,552,102.61			
Total año	1,640,501,099.37			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.3
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh en pesos de marzo 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. El tope horario máximo es de 30.000 KWh

9.1.4 PRODUCTO 4 Oferta Curva, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2029 a diciembre 31 de 2029

OFERTA PRODUCTO 4 - CURVA				
MES	AÑO 2029			
	Energía Solicitada kWh	%	Energía Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-29	143,093,768.13	%		\$/kWh
feb-29	155,121,401.47			
mar-29	143,151,749.09			
abr-29	146,075,740.54			
may-29	141,732,458.83			
jun-29	148,059,218.39			
jul-29	143,374,559.90			
ago-29	145,487,696.85			
sep-29	151,201,148.95			
oct-29	146,694,102.20			
nov-29	151,915,111.22			
dic-29	146,464,743.35			
Total año	1,762,371,698.91			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.4
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh en pesos de marzo 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.

9.1.5 PRODUCTO 5 Oferta Curva, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753. Enero 1° de 2030 a diciembre 31 de 2030

OFERTA PRODUCTO 5 - CURVA				
MES	AÑO 2030			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-30	189,508,124.56	%		\$/kWh
feb-30	196,811,466.89			
mar-30	190,662,763.12			
abr-30	191,948,395.49			
may-30	179,863,416.34			
jun-30	184,427,916.68			
jul-30	186,333,975.98			
ago-30	188,060,012.94			
sep-30	183,142,265.46			
oct-30	179,957,651.54			
nov-30	183,596,473.85			
dic-30	193,803,348.28			
Total año	2,248,115,811.13			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.5
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh en pesos de marzo 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.

9.1.6 Distribución Horaria de la Oferta (kWh), productos 1 a 5 para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW335753

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Feb	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Mar	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Abr	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
May	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Jun	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Jul	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Ago	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Sep	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Oct	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Nov	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Dic	Ordinario																										0
	Sábado																										